Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Majid
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Tirta No. 80-A Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati.,SH.,MH, Christopher P Lumban Gaol.,SH,M.Hum.,Simon Sihombing.,SH.,Ria Harapenta Tarigan.,SH, Neny Wdya Astuti.,SH, Nadia Lubis.,SH.,Siti Ayu Cibroo.,SH Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Majid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Majid** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **Abdul Majid** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

------ Bahwa ia terdakwa **Abdul Majid,** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di Jalan Suka Seri Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi ROBERT A. SARAGIH, saksi VIET CHANDRA VEDICO dan saksi DIAN KURNIA SIHOMBING (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi DIAN KURNIA SIHOMBING mengamati dari jauh kemudian saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO serta saksi DIAN KURNIA SIHOMBING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1332/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa **Abdul Majid.**

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Abdul Majid** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

------ Bahwa ia terdakwa **Abdul Majid,** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di Jalan Suka Seri Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi ROBERT A. SARAGIH, saksi VIET CHANDRA VEDICO dan saksi DIAN KURNIA SIHOMBING (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi DIAN KURNIA SIHOMBING mengamati dari jauh kemudian saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut kemudian saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDRA VEDICO serta saksi DIAN KURNIA SIHOMBING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1332/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa **Abdul Majid.**

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Abdul Majid** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntu Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert A. Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkap tangan dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi Viet Chandra Vedico dan saksi Dian Kurnia Sihombing (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu saksi dan saksi Viet Chandra Vedico menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi Dian Kurnia Sihombing mengamati dari jauh kemudian saksi dan saksi Viet Chandra Vedico memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi dan saksi Viet Chandra Vedico serta saksi Dian Kurnia Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari,.
- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari BAGUS untuk dijual oleh terdakwa.

- - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi Dian Kurnia Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkap tangan dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi Viet Chandra Vedico dan saksi Robert A. Saragih Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu saksi dan saksi Viet Chandra Vedico menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi Robert A. Saragih mengamati dari jauh kemudian saksi dan saksi Viet Chandra Vedico memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi dan saksi Viet Chandra Vedico serta saksi Robert A. Saragih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi, selanjutnya saksi-saksi menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari,.
- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari BAGUS untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api karena menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi-saksi melihat terdakwa ditempat tersebut lalu saksi Robert A. Saragih dan saksi Viet Chandra Vedico menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi Dian Kurnia Sihombing mengamati dari jauh kemudian saksi Robert A. Saragih dan saksi Viet Chandra Vedico memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Robert A. Saragih dan saksi Viet Chandra Vedico serta saksi Dian Kurnia Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi, selanjutnya saksi-saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari BAGUS untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api
2. Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika saat menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang beriskan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)..
4. Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama **Abdul Majid**, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Suka Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggiran rel kereta api, terdakwa ditangkap ketika saat menunggu pembeli narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menmbang bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari BAGUS (DPO) dengan cara mendatangi BAGUS setiap ada pembeli yang datang dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, dimana jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjual narkotika, sehingga dengan demikian unsur menjual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi penjual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika”.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1332/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa **Abdul Majid.**

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Abdul Majid** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikena kan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram
   Dirampas untuk dimusnahkan.
   5.2. uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
   Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua , M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)